Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 34ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810520

Processo nº **0072825-02.2023.8.17.2001**
AUTOR(A): LUIS GUSTAVO PARROLAS DOS SANTOS
REPRESENTANTE: MARIA ALICE LARANJEIRA PARROLAS
RÉU: BRADESCO SAUDE S/A

SENTENÇA

Vistos etc.

Luís Gustavo Parrolas dos Santos, qualificada nos autos, por intermédio de advogado legalmente constituído, ajuizou a presente **Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Antecipação De Tutela (Tratamento – Medicamento Spravato – Depressão/Urgente),** contra **Bradesco Saúde**, igualmente identificado.

A parte autora aduz ser portadora de transtorno depressivo grave e com ideação suicida (CID10: F 32); que o médico especialista que o acompanha indicou com urgência a realização de tratamento com **Cloridrato de Escetamina intranasal, 3 dispositivos 2 X por semana durante 4 semanas, prosseguindo mais 5 meses de uma aplicação semanal com 3 dispositivos (84mg)**; que o plano de saúde demandado não autorizou o fornecimento do medicamento na medida em que não respondeu à solicitação administrativa; que a situação versada impõe constrangimento ao consumidor, na medida em que indefere indevidamente a cobertura ao tratamento de saúde pleiteado, além de infligir ao autor, pessoa já debilitada pela própria doença, o ônus de buscar o judiciário para efetivação de seu direito, causam danos morais.

Ao final, pugna, **em sede de tutela de urgência**, para que seja a ré compelida a fornecer o medicamento para aplicação na rede credenciada. **No provimento final**, pela confirmação da tutela, bem como a condenação no pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Devidamente citada, a parte ré ofereceu **contestação** (Id nº 169416548) alegando, **em sede de preliminar**, a impugnação do valor da causa, impugnação ao benefício da justiça gratuita. N**o mérito**, em síntese que não houve ato ilícito, uma vez que o medicamento solicitado não consta do rol da ANS, bem como, trata-se de medicação de uso domiciliar com cobertura excluída.

Decisão no Id nº 170136927 indeferindo a tutela de urgência.

Houve **réplica (**Id nº 174248984).

Instadas a indicar as provas que pretendiam produzir, as partes nada requereram nesse sentido, razão pela qual houve despacho encerrando a instrução e com **Justiça gratuita** deferida no Id nº 185614221.

É o relatório.

Passo a decidir.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, isso porque sopesando os termos do contraditório, a questão posta é de direito e de fatos comprovados somente documentalmente, sendo desnecessária a produção de provas em audiência.

Antes de adentrar no mérito, convém analisar as **preliminares** suscitadas.

Quanto à **impugnação ao benefício da justiça gratuita**, tenho que os documentos Id nº 137232952, 137232957 e 137232975 comprovam de forma suficiente que a parte demandante não poderia arcar com as custas processuais sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. Razão pela qual, **não acolho** a impugnação.

Já no que diz respeito **à impugnação ao valor da causa**, também não assiste razão ao demandado, isso porque o valor indicado apenas respeita a determinação do art. 292 do CPC, quanto ao valor da pretensão econômica na cumulação de pedidos. Razão pela qual, **não acolho** a impugnação.

Passo à análise do mérito.

O cerne da questão, posta em pretório cinge-se a saber se, no caso concreto, o plano de saúde demandado tem ou não o dever de assistir o demandante, com o medicamento **Cloridrato de Escetamina intranasal** (Spravato), ainda que sem indicação da cobertura obrigatória no rol mínimo de procedimentos editados pela ANS, isso porque, no caso em tela restaram incontroversas a aplicação da Lei 9.656/98 e as regras compendiadas na Lei Consumerista, bem como que houve solicitação de cobertura e negativa por ausência de cobertura contratual.

Nas relações de consumo, notadamente aquelas que se firmam mediante simples adesão de uma parte ao contrato previamente estabelecido pela outra, devem preponderar, sobre a letra fria do texto, a boa fé dos contratantes e o equilíbrio contratual.

Em assim sendo, da mesma maneira que os descumprimentos, por parte das operadoras de planos de saúde, das cláusulas contratuais desequilibram a avença originariamente pactuada impondo ônus excessivo a uma das partes, também o é a pretensão do segurado de obter benefício que não está previamente estipulado no contrato, e muito menos previsto em lei.

A consequência disso é a proliferação de demandas judiciais que poderia ser evitada pelo simples cumprimento contratual.

Ademais, para que o sistema privado de assistência à saúde seja mantido, é necessário que as obrigações de ambas as partes estejam claramente dispostas no contrato e de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

A Lei Federal n.º 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu art. 10, instituiu o PLANO-REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, que dispõe acerca dos **parâmetros mínimos** que devem ser seguidos por todas as operadoras de planos no país. O que significa dizer que, ainda que não haja previsão contratual, as operadoras de plano de saúde deverão oferecer o rol mínimo de procedimentos estabelecidos pela ANS.

Tenho que resta incontroverso nos autos que o demandante possui contrato de plano de saúde com o réu, solicitou **o medicamento Cloridrato de Escetamina intranasal, 3 dispositivos 2 X por semana durante 4 semanas, prosseguindo mais 5 meses de uma aplicação semanal com 3 dispositivos (84mg)**, indicado por seu médico assistente; o medicamento, no entanto, não foi autorizado sob o argumento de ausência de cobertura contratual por ser medicamento de uso domiciliar, e ausência de obrigatoriedade de coberta com base na RN 465 da ANS, vigente à época do pedido.

Nesse sentido, quanto a cobertura mínima e a expansão do Rol de Procedimentos mínimos, assim dispõe a lei nº 9.656/1998:

Art. 10. *É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:*
I *- tratamento clínico ou cirúrgico experimental;*
II *- procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;*
III *- inseminação artificial;*

***IV** - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;*
***V** - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;*
***VI** - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;*
***VII** - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;*
***VIII** - procedimentos odontológicos, salvo o conjunto de serviços voltados à prevenção e manutenção básica da saúde dentária, assim compreendidos a pesquisa, o tratamento e a remoção de focos de infecção dentária, profilaxia de cárie dentária, cirurgia e traumatologia bucomaxilar;*
***IX -** tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;*
***X** - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente.*

No caso dos autos, houve negativa por exclusão de cobertura, por se tratar de medicamento de uso domiciliar, como também, sob o argumento de ausência de cobertura obrigatória, atraindo, a aplicação dos parágrafos 12 e 13 do art. 10, vejamos:

***§ 12.** O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.*
***§ 13.** Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:*
***I -** exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou*
***II -** existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.*

Assim, por determinação legal, para expansão do rol de procedimentos mínimos, seja para cobertura de um procedimento ainda não constante, ou de uma técnica excluída de cobertura, é necessário que se comprove a eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou, que existem recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional.

No caso da presente lide, não houve comprovação dos requisitos para extensão do rol da ANS, ônus que caberia ao autor de demonstrar que há eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou, que existem recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).
Some-se a isso que o Natjus do TJDFT, em recente posicionamento em processo da Justiça Federal, Processo nº 0704282-77.2024.8.07.0018, em 21/04/2024, **em anexo**, indicou ausência de avaliação pela Conitec, não recomendação do medicamento pelas agências de saúde internacionais NICE e CADTH devido às limitações das evidências científicas quanto aos benefícios, bem como não estar comprovada a superioridade aos demais medicamentos, opinando de forma não favorável à utilização do medicamento.

Dessa forma, o que se demonstra é que não houve abusividade na negativa.

Portanto, há de se reconhecer a inexistência, tanto a obrigação de fazer pleiteada, como também de ato ilícito na negativa de cobertura discutida na presente ação, com o qual também se afasta o dever de indenizar.

Não é outro o entendimento jurisprudencial sobre a matéria:

*CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSULTA DE CPF JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DIVULGAÇÃO A TERCEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 373, I, DO CPC. **ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA**. RECURSO IMPROVIDO. Histórico: Trata-se de ação de conhecimento visando a reparação por danos morais, sob a alegação de que a parte demandada realizou consulta indevidamente no CPF do autor, bem como divulgou a terceiro, as informações cadastrais. A ré sustenta a ausência de ilicitude na conduta. Em sentença o pedido vestibular foi rejeitado ao fundamento da inexistência de ato ilícito a ensejar a indenização pleiteada. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, em que se busca a indenização por danos morais, rejeitou o pedido vestibular sob o fundamento da inexistência de ato ilícito a ensejar a indenização pleiteada. 2. Sabido e consabido que na prática comercial é comum a consulta de CPF em cadastro de inadimplentes, ao fito de verificar possíveis inconsistências ou irregularidades a fim de evitar*

fraudes. 2.1. No caso concreto, a alegação de que a ré forneceu a terceiro os dados cadastrais do requerente, não veio acompanhada da efetiva demonstração, nos termos do artigo 373, I, do CPC, porquanto os documentos que instruem a inicial não são suficientes para comprovar as ilações da parte. 3. Precedente da Casa: ? [...] I - A mera consulta aos órgãos de proteção ao crédito não configura, por si só, ato ilícito apto a configurar dano moral [...]?. (6ª Turma, APC nº 2003.01.1.070997-7, rel. Des. José Divino de Oliveira, DJe de 27/3/2008, p. 51). 4. ***Na hipótese sub judice, a requerida não cometeu ato ilícito,*** *e, mesmo que tenha repassado a terceiro as informações obtidas junto ao cadastro de inadimplentes (circunstância que não ficou demonstrada nos autos), limitou-se a fornecer as informações já registradas em cadastro de restrição ao crédito. 4.1. Ao demais, é de conhecimento geral que o serviço de consulta de CPF é lícito e ofertado publicamente a qualquer pessoa. 5. Precedente da Corte: ? (...) 1.* ***A prática de ato ilícito é pressuposto da responsabilidade civil. Ausente o ato ilícito, afasta-se o dever de indenizar****. Na hipótese, o autor foi vítima de terceiro fraudador que, utilizando-se do seu CPF, abriu contas correntes frias junto à Caixa Econômica Federal, gerando a inscrição do seu nome no Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos. A informação passada pela ré, prestadora de serviços de consulta de CPF, a estabelecimento comercial acerca da restrição ao CPF do autor, não constitui ato ilícito, pois ela limitou-se a informar o registro já existente, em nada concorrendo para ele. 2. Recurso da ré conhecido e provido para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, reconhecendo a ausência de ato ilícito?. (TJDFT, 1ª Turma Cível, APC nº 2005.01.1.053904-5, rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, DJ de 10/10/2006, p. 97). 6. Dante da ausência de demonstração de ato ilícito atribuído à requerida, improcede a pretensão de reparação por danos morais. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07131418020178070001 DF 0713141-80.2017.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 12/09/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/09/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)*

Trata-se do caso dos autos, o autor não logrou êxito em comprovar a existência de ato ilícito, sendo esse um requisito para responsabilização do réu. De forma que, ausente o ato ilícito, afasta-se o dever de indenizar.

Ante o exposto, com fulcro na fundamentação supra, ao tempo em que **não acolho** as impugnações, **julgo improcedentes** os pedidos, extinguindo o presente feito com julgamento do mérito, a teor do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, dos quais suspendo a execução em virtude da gratuidade deferida no Id nº 185614221.

P.R.I. e, após o trânsito em julgado, arquive-se, independentemente de nova conclusão.

Recife, data da assinatura digital.

Juiz(a) de Direito
34VC B 02
Assinado eletronicamente por: LARA CORREA GAMBOA DA SILVA
27/01/2025 06:50:41
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 191326166

25012706504117900000186530100

IMPRIMIR GERAR PDF